

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ละ ออ แซ่ ตั่ง
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2535
 นาย สม ศักดิ์ ภูวิเศษ หรือ ศรีสถิตย์
 กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ข้อเท็จจริงตามคำร้องของทนายจำเลยที่ว่า จำเลยเตรียมค่าฤชาธรรมเนียมมา ไม่พอศาล ทนายจำเลยบอกให้จำเลย ที่ 1 เบิกเงินจากธนาคาร จำเลยที่ 1 เบิกเงินไม่ทัน ยังถือไม่ได้ ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษตาม ป.วิ.พ. มาตรา 23 ซึ่งศาลจะสั่ง ขยาย ระยะเวลาให้ได้.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการขายรถยนต์ระหว่าง
จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนกึ่งหนึ่งที่เป็นทรัพย์สินมรดกของนายบุญธร ศรี
สถิตย์ ผู้ตาย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่า
ทนายความส่วนที่ขาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ากรณีตามคำร้องไม่ใช่พฤติการณ์พิเศษจึง
ขยายระยะเวลาไม่ได้ ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้น ขอย้ายระยะเวลาบังคับชำระคดี
ธรรมเนียม

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่อระยะเวลา แต่การขยายหรือย่อเวลาให้ฟังทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ข้อเท็จจริงตามคำร้องของทนายจำเลย จำเลยเตรียมค่าฤชาธรรมเนียมมาไม่พอวางศาลทนายจำเลยบอกให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินจากธนาคาร จำเลยที่ 1 เบิกเงินไม่ทัน ข้อเท็จจริงดังอ้างมานี้ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษ ตามนัยบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว ศาลล่างทั้งสองไม่สั่งขยายระยะเวลาให้จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-สมาน เวทวินิจฉัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ